

1514979-53.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166035/2021 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 18592464 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2127/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2166035 - 72º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514979-53.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514979-53.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166035/2021 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 18592464 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2127/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2166035 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS GABRIEL PEREIRA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

VINÍCIUS GABRIEL PEREIRA PINTO foi denunciado por que, no dia 18 de junho de 2021, por volta das 15:50 horas, em plena vigência de período de calamidade pública, na Rua Adolfo Lazzari n.º 134 - Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, teria adquirido, trazido consigo e exposto à venda 146 porções de cocaína (54 gramas), 149 pedras de crack (26,1 gramas), 80 tabletes de maconha (146,1 gramas), 29 microtubos contendo "skunk" (10,4 gramas) e 19 frascos contendo lança-perfume (114 mililitros), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação nº 199429/2021 (fls. 26/30).

O réu constituiu advogado e apresentou defesa prévia (fls. 132/139).

Nesta audiência foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, a não aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 04º da lei 11.343/2006 e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição em virtude da insuficiência de provas para condenação, subsidiariamente, a aplicação do artigo 42 da lei 11.343/2006 e o reconhecimento da menoridade relativa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografia (fls. 23) laudo de constatação (fls. 26/30), laudo toxicológico (fls. 153/159), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Bianca Cristina Fontes da Silva, policial militar, disse que, em patrulhamento, avistou o réu carregar uma mochila nas mãos, ao ver a presença da guarnição, o réu fugiu, saiu no encalço dele e o deteve. Em busca pessoal, o réu tinha R\$ 55,00 no bolso, na mochila foram encontradas porções de droga - várias espécies e grande quantidade. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Não observou outras pessoas no local. Não se recorda a cor da mochila que tinha tamanho normal. O réu estava sentado, sozinho.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Gabriel Rodrigues Soares.

O réu disse que tem 20 anos, é solteiro, não tem filhos, não tem trabalho, estudou até 02º ano do ensino médio, não ostenta antecedentes criminais ou infracionais.

Disse que passava pelo local do fato, descia o escadão, iria chamar um amigo, sua namorada estava nas imediações. Foi abordado por policiais, não correu, foi levado para "loja" - local de venda de drogas -, os policiais procuraram por, aproximadamente, 05 minutos, acharam um mochila e disseram que era sua. Na delegacia confessou o crime dado que constrangido pelos policiais militares (fls. 16), os policiais acompanharam o relatório efetuado pela Autoridade Policial. Não conhecia os policiais militares.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas afirmaram que avistaram o réu em conhecido ponto de venda de drogas, ele estava sentado e carregava uma mochila nas mãos, ao ver a equipe o réu tentou fugir, mas foi contido; em busca pessoal, na mochila, foram encontradas porções de drogas de espécies diversas. Anoto que não verifico motivação para que agentes públicos, testemunhas que prestaram o compromisso de dizer a verdade, faltassem com a verdade em Juízo com escopo de prejudicar o acusado.

A versão do réu estava isolada nos autos, é inverossímil, bem como a Defesa não produziu nenhuma prova (não arrolou testemunhas - amigo ou namorada -, demonstração do constrangimento pelos policiais ou motivação para tanto), de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

No mais a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das porções de droga, somado às circunstâncias da prisão - réu sentado em ponto de traficância e tentativa de fuga - indicam, sem sombra de dúvida, que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, observada a quantidade e diversidade de drogas, nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006, exaspero a pena em 1/3 e fixo a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 660 dias-multa.

Na segunda fase, o réu tem menos de 21 anos e na fase policial confessou o crime, assim, atenuo a pena em 1/3 (1/6 para cada circunstância negativa), e fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que o réu faz jus à redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Reduzo a pena em 1/2, dado que o réu relatou,

na fase policial, que praticava o tráfico de drogas há uma semana e recebia R\$ 50,00 e torno a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão das condições econômicas do réu.

A pena será resgata em regime inicialmente semiaberto, observada a gravidade em concreto da conduta (grande quantidade e diversidade de drogas, e tráfico de drogas pelo período de uma semana), nos termos da súmula 440 do STJ e 719 do STF.

Reputo ser socialmente recomendável e suficiente para reprovação do delito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito consistentes no pagamento de prestação pecuniária equivalente a dois salários mínimo em favor de entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução e prestação de serviços à comunidade, pelo período de 02 anos e 06 meses, em entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu VINÍCIUS GABRIEL PEREIRA PINTO como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, pagamento de 250 dias-multa (no valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária equivalente a dois salários mínimo em favor de entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução e prestação de serviços à comunidade, pelo período de 02 anos e 06 meses, em entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução.

Determino a incineração da substância apreendida, bem como o perdimento dos valores apreendidos por se tratar de bens evidentemente obtidos com o tráfico de droga.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA